

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2043/2532

นาง อา ภา บัว บาน
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

ลูกจ้างถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจวายหลังจากเลิกสัมมนาอันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างแล้วเป็นเวลาถึงประมาณ 10 ชั่วโมง เช่นนี้จึงไม่อาจถือได้ว่าลูกจ้างนั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นทายาทของนาย รัฐพล บัวบาน นายรัฐพล บัวบานเป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร นายรัฐพล บัวบานเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร และการบัญชีอีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร และร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ของธนาคารเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่า นายรัฐพล บัวบาน ต้องตรากตรำปฏิบัติงานประจำและงานนอกเหนือจากงานประจำที่ได้รับมอบหมาย ทำให้มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ กล่าวคือนอกจากงานประจำตามเวลาปฏิบัติงานปกติในวันธรรมดาแล้ว นอกเวลาทำงานยังต้องเตรียมข้อมูลเพื่อสัมมนาผู้บริหารสาขาและวิทยากรในหลักสูตรต่าง ๆ ของธนาคารตามต่างจังหวัดในวันหยุดตลอดเกือบทุกสัปดาห์ในวันที่ 8 มกราคม 2531 เวลา 8.00 นาฬิกา นายรัฐ

พล บัวบานได้มาปฏิบัติงานตามปกติจนกระทั่งเวลา 14.00 นาฬิกา จึงเดินทางไป
โรงแรมริเจนท์ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อไปประชุมสัมมนาโครงการชักชวนการ
ดำเนินงานสินเชื่อในรูปโครงการ (ระดับผู้บริหารส่วนมาก)ระหว่างวันที่ 9-10
มกราคม 2531 เมื่อถึงโรงแรมได้รับประทานอาหารเย็นและศึกษาเอกสารเตรียมการ
สัมมนาจนกระทั่งเวลาประมาณ 24 นาฬิกา จึงได้พักผ่อน รุ่งขึ้น (9 มกราคม 2531)
ได้ร่วมสัมมนาตั้งแต่วเวลา 8.30 นาฬิกา และเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่าง
เคร่งเครียดและจริงจัง ตามอุปนิสัยในการทำงานจนถึงเวลา 18.15 นาฬิกา จึงเลิก
ประชุมและรับประทานอาหารเช้า เวลา 18.30 นาฬิกา จากการตรากตรำและ
เคร่งเครียดในการทำงานเกินกว่าคนปกติโดยทั่วไป เป็นผลทำให้ร่างกายและจิตใจ
ไม่สามารถทนต่อสภาวะการตรากตรำและเคร่งเครียดดังกล่าวได้ ในที่สุดเมื่อเวลา
4.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 มกราคม 2531 จึงเกิดอาการหัวใจวายถึงแก่ความตาย
โจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกเงินทดแทนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ปรากฏว่า
พนักงานเงินทดแทนวินิจฉัยว่านายรัฐพล บัวบาน มิได้ป่วยเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน โจทก์จึงอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติว่า นาย
รัฐพล บัวบาน มิได้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิด
ขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่
นายจ้าง แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดย
เห็นว่านายรัฐพล บัวบาน ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ดังนั้น
โจทก์ซึ่งเป็นภรรยาและเป็นทายาทจึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากจำเลย ขอให้ศาล
เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่สั่งว่านายรัฐพล บัวบาน มิได้ประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วยจนถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่ง
เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนจำนวน 963,360
บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ

เสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าการตายด้วยโรคหัวใจวายมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ให้แก่นายจ้างตามนัยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 เพราะโรคหัวใจวายกะทันหันนั้น เกิดจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจถูกอุดตันอย่างทันที ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายไม่สามารถทำงานได้และทำให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายทันที และสิ่งที่มาอุดตันนั้นเกิดขึ้นจากพยาธิสภาพของบุคคลนั้น ๆ เองไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานแต่อย่างใด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงชอบด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง ศาลแรงงานกลางยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่า ก่อนถึงแก่ความตาย นายรัฐพลผู้ตายเกิดความเครียดและไม่พอใจเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาถูกโยกย้าย ต่อมาในเย็นวันเดียวกันได้เดินทางไปสัมมนาที่อำเภอชะอำ ต้องตระเตรียมงานเพื่อนำเข้าสัมมนาในวันที่ 9 มกราคม 2531 และในวันสัมมนาต้องพูดและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่มากทำให้เกิดความเครียด หลังจากเลิกสัมมนาแล้วนายรัฐพลได้เข้านอนจนถึง 4 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นก็ถึงแก่ความตายโดยแพทย์ลงความเห็นว่ายตายด้วยโรคหัวใจวาย ซึ่งถือว่าเป็นการตายที่มีผลสืบเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เป็นการประสบอันตรายตามข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ แล้ว พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามอุทธรณ์ของโจทก์ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า น่าเชื่อตามความเห็นของแพทย์ว่านายรัฐพลมีโรคเกี่ยวกับหัวใจอยู่ก่อนแล้วโดยตนเองไม่ทราบจึงเป็นไปได้ที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจจะถูกไขมันอุดตันได้ง่ายในขณะที่นอนหลับเนื่องจากโลหิตไหลช้า สำหรับความเครียดนั้นแม้จะเครียดอย่างไรก็ไม่ทำให้หัวใจวายได้ นอกจากนี้ยังได้ความว่าในวันที่มีการสัมมนา นายรัฐพลเลิกสัมมนาตั้งแต่เวลา 18.30 นาฬิกา ต่อมาเวลา 22 นาฬิกา ก็ยังลุกขึ้นมา

เปิดประตูให้นายกิตติซึ่งนอนอยู่ในห้องเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าสภาพร่างกายของ นายรัฐพลในขณะนั้นยังปกติดีอยู่ ไม่ได้เจ็บป่วยหรือมีอาการของโรคหัวใจให้เห็น เพิ่งถึงแก่ความตายหลังจากนั้นอีกราว 6 ชั่วโมงการที่นายรัฐพลตายหลังจากเลิก สัมมนาอันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างแล้วเป็นเวลาถึงประมาณ10 ชั่วโมง เช่นนี้จึงไม่อาจถือได้ว่านายรัฐพลถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง"

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานิช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>